Vorführleitfaden – Die führende Rechnung finden

Stand der Akte 04.11.2026. Übungssachverhalt, fiktive Personen und Vorgänge. Das fachliche Vergleichsmaterial bleibt getrennt.

Live-Auftrag

„Vergleiche die beiden Abbildungen derselben Rechnung, prüfe den Zugang der Berichtigung und erstelle eine 4-Zeilen-Matrix aus Voraussetzung, Aktenfundstelle, Rechtsfolge und offener Frage. Gib eine Empfehlung für Q2, Q3 und die Jahreserklärung 2026. Berechne die neue Q3-Zahllast und halte die Klagefrist getrennt fest.“

Vergleichskorridor

• Akte 01 ist der Bildteil mit 19 % und 912,00 EUR; Akte 02 ist derselbe Rechnungsvorgang mit steuerlich führendem strukturierten Datensatz, Kategorie E und 0,00 EUR. Nach dem BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Abschnitt 14.1 UStAE zum Hybridformat, gehen bei Abweichung die strukturierten Daten vor. Prüfen, ob eine andere eigenständige Rechnung vorlag. Akte 06 verneint sie. Die Übergangsvorschrift für sonstige Rechnungen macht den Bildteil der tatsächlich übermittelten einheitlichen Hybridrechnung nicht zu einer separaten Rechnung.

• Die Leistung und unternehmerische Nutzung sind belegt; die Zahlung beweist keine ordnungsmäßige Rechnung. Nach BFH vom 25.06.2025, XI R 17/22, führt der erstmalige Ausweis der Steuer in einer berichtigten Eingangsrechnung nicht rückwirkend zur Ausübung des Vorsteuerabzugs. Akten 06 und 07 stützen den Empfang der geänderten Rechnung am 18.08.2026. Q2 bleibt auf 5.370,00 EUR. Das abweichende Vorbringen aus Akte 04 ist nach Akte 06 nicht weiter zu verfolgen.

• Q3: 1.800,00 EUR + 912,00 EUR = 2.712,00 EUR Vorsteuer. 7.600,00 EUR − 2.712,00 EUR = 4.888,00 EUR Vorauszahlung. Berichtigte Anmeldung vermindert die bisherige Steuer; Wirkung erst mit Zustimmung des Finanzamts nach § 168 Satz 2 AO. Jahreserklärung: einmaliger Ansatz im Besteuerungszeitraum 2026, Abgleich der Vorauszahlungen.

• Klagefrist: § 47 Abs. 1 FGO, Zustellung am 02.11.2026, Frist grundsätzlich bis zum Ablauf des 02.12.2026. Klagegegenstand wäre nur die Q2-Festsetzung in Gestalt der Entscheidung. Empfehlung dokumentieren und Frist bis zur Freigabe überwachen. Bei anwaltlicher Einreichung § 52d FGO prüfen.

Demonstration

Erster Durchlauf nur mit Akte 01 und Akte 04. Zweiter Durchlauf mit Akten 02, 06 und 07. Messen, ob die KI nach den Zusatzbelegen die Empfehlung ändert und die bereits gemeldete und die korrigierte Zahllast auseinanderhält. Kein XML-Validierungsergebnis vortäuschen, denn die Akte enthält eine Auslesung der einschlägigen Felder.